

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, representado por su Alcalde
Hon. Miguel Rivera Lugo

Apelado

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRI-
MENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO
INGENIERO CARLOS R. OQUENDO
RODRÍGUEZ Y FULANO DE TAL

Apelantes

TA2026AP_____

Apelación procedente
del Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior
de San Juan
Caso SJ2026CV00754

Sobre: Procedimiento
especial, paralización de
obra iniciada y demoli-
ción de obras construi-
das sin permisos; Art.
14.1 Ley 161-2009

APELACIÓN

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES

RUA Núm. 12189

Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero

1519 Avenida Ponce de León

Suite 520

San Juan, Puerto Rico 00909-1715

Celular: (787) 949-0313

Teléfono: (787) 725-4998

Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /
fontanez.ileana@gmail.com

f/LCDA. MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS

RUA 15,802

Abogada del Sr. Zachary Giocomo

1111 Ave. Jesús T. Piñero

San Juan, Puerto Rico 00920-5605

Teléfono: 787-781-7084

Fax: 787-783-2875

mariaemartinez@gmail.com

-2-

LCDO. SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072

Email: scataldi@alblegal.net

LCDA. DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470

Email: dsantos@alblegal.net

Abogados del Municipio de San Juan

ALB Plaza, Suite 400

#16 Carretera 199

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Teléfono: (787) 474-5447

LCDO. FÉLIX CARATTINI ALVARADO

RUA Número: 7126

Abogado del Ing. Carlos R. Oquendo

PO Box 29609

San Juan, Puerto Rico 00929

Teléfono: (787) 810-2096

Email: carattini-asociados@hotmail.com

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde Hon. Miguel Rivera Lugo		Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
Apelado		Caso SJ2026CV00754
v.	TA2026AP_____	
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO INGENIERO CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ Y FULANO DE TAL		Sobre: Procedimiento especial, paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos; Art. 14.1 Ley 161-2009
Apelantes		

ÍNDICE DE MATERIAS

<u>Contenido</u>	<u>Páginas</u>
I. JURISDICCIÓN	7
II. SENTENCIA DE LA CUAL SE APELA	8
III. BREVE INTRODUCCIÓN	9
IV. RELACIÓN DE HECHOS	11-15
V. SEÑALAMIENTO DE ERRORES	16
VI. DISCUSIÓN DE LOS ERRORES PLANTEADOS	
PRIMERO: Erró el TPI al negarse a imponer el pago de los honorarios de abogado que los apelantes asumieron para oponerse a la Petición carente de mérito y razonabilidad sometida por el Municipio de San Juan, conforme lo establece el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.	16-19

SEGUNDO: Erró el TPI al negarse a imponer el pago de las costas reclamadas por el apelante Giocomo, a pesar de que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil reconoce como recobrables los gastos necesariamente incurridos en la tramitación del pleito o procedimiento y de que las partidas reclamadas por concepto de intérprete y comparecencia de la perito fueron necesarias y razonables para la defensa efectiva del apelante en un procedimiento sumario y extraordinario al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. 19-26

VII. CONCLUSIÓN 26-28

VIII. SÚPLICA 28

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde Hon. Miguel Rivera Lugo		Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
Apelado		Caso SJ2026CV00754
v.	TA2026AP_____	
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO INGENIERO CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ Y FULANO DE TAL		Sobre: Procedimiento especial, paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos; Art. 14.1 Ley 161-2009
Apelantes		

ÍNDICE LEGAL

Legislación

Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 7

Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 28

Reglamentación

Reglamento del Tribunal de Apelaciones

Regla 13 a 17, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 a R. 17 8

Reglas de Procedimiento Civil

Regla 44, 32 LPRA Ap. V, R. 44 9, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28

Regla 52.2(a), 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a) 8

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Díaz Vázquez v. Colón Peña, 214 DPR 1135 (2024) 20

JTP Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456 (1992)..... 21

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880 (2012) 21, 22, 24

Rosario Domínguez et als. v. ELA et al, 198 DPR 197 (2017) 20, 23, 24, 25

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde Hon. Miguel Rivera Lugo		Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
Apelado		Caso SJ2026CV00754
v.	TA2026AP_____	
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO INGENIERO CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ Y FULANO DE TAL		Sobre: Procedimiento especial, paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos; Art. 14.1 Ley 161-2009
Apelantes		

APELACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparecen los apelantes Daniel Gómez Marrero, representado por la Lcda. Ileana Fontánez Fuentes y Zachary Lukin Giocomo, representado por la Lcda. María E. Martínez Avilés y respetuosamente EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:

I. JURISDICCIÓN

Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción para entender en el presente caso, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, la Regla

-8-

52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a) y las Reglas 13-17 del Reglamento de este Honorable Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13.

II. SENTENCIA DE LA CUAL SE APELA

Se apela de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), Salón 904, Honorable Anthony Cuevas Ramos, en el caso civil núm. SJ2026CV00754, *Municipio Autónomo de San Juan, representado por su alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo v. Zachary Lukin Giocomo, Agrimensor Daniel Gómez Marrero, Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez y Fulano de tal*. La misma fue dictada y notificada el 30 de marzo de 2026. Entrada 41 de SUMAC.

De dicha determinación ambos apelantes solicitaron reconsideración en cuanto a la imposición de honorarios de abogado, conforme lo establece la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, Ley 161-2009, en su Artículo 14.1. Entradas 42 y 44 de SUMAC. La reconsideración del compareciente Gómez Marrero fue denegada por el TPI el 31 de marzo de 2026, en la cual el TPI se limitó a disponer “No Ha Lugar” sin explicación adicional. Entrada 43 de SUMAC. Ante ello, el apelante Gómez Marrero presentó una Solicitud de Orden. Entrada 45 de SUMAC.

De la Reconsideración presentada por el apelante Giocomo, el TPI reconsideró su determinación inicial y, mediante Resolución de 1 de abril de 2026, notificada el 6 de abril de 2026, concluyó expresamente que la actuación del Municipio Autónomo de San Juan fue carente de mérito y que careció de razonabilidad; no obstante, impuso únicamente la suma de \$2,000.00 en concepto de honorarios de abogado a favor de Zachary Lakin Giocomo, Daniel Gómez Marrero y Carlos R. Oquendo Rodríguez, sin imponer a cada

-9-

parte la suma realmente asumida para oponerse a la petición judicial. Entradas 44 y 51 de SUMAC.

Por su parte, el apelante Giocomo presentó oportunamente su Memorando de Costas al amparo de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, reclamando \$90.00 por arancel de primera comparecencia, \$811.20 por contratación y comparecencia de intérprete y \$1,150.00 por concepto de comparecencia de la perito Arq. María Reina Cintrón. Entrada 48 de SUMAC. El TPI únicamente concedió el arancel de \$90.00 y denegó las demás partidas. Entrada 55 de SUMAC.

De la Resolución notificada por el TPI el 6 de abril de 2026 ambos apelantes solicitaron reconsideración. Entradas 58 y 59 de SUMAC. El TPI denegó ambas solicitudes. Entradas 60 y 61 de SUMAC.

A la fecha de presentación de este recurso, existe otro recurso sometido por el Municipio Autónomo de San Juan el 10 de abril de 2026, Caso TA2026AP00371.

III. BREVE INTRODUCCIÓN

En el presente caso el Municipio de San Juan presentó una *Petición* al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 solicitando la paralización de la construcción en la propiedad del apelante Giocomo, la demolición de las obras y la revocación de los permisos emitidos por el apelante Gómez Marrero a favor del apelante Giocomo.

Luego de sometidos varios escritos, a los que haremos referencia más adelante, el TPI dictó Sentencia desestimando la reclamación del Municipio por falta de jurisdicción sobre la materia, ausencia de una reclamación que justifique la concesión de un remedio y aplicación de la doctrina de cosa juzgada. En esa Sentencia el TPI también concluyó

-10-

que en la Petición del Municipio no surgía referencia alguna al trámite administrativo previo, seguido por el Municipio ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (División de Revisiones) y que dicha omisión resultaba “llamativa” a la luz de la Ley Núm. 161-2009.

Posteriormente, mediante Resolución de 1 de abril de 2026, notificada el 6 de abril de 2026, el TPI reconsideró parcialmente su determinación inicial y resolvió expresamente que la actuación del Municipio Autónomo de San Juan fue carente de mérito y que, además, careció de razonabilidad, particularmente porque omitió informar la gestión administrativa previa al recurso de autos y porque el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones constituía un remedio adecuado en ley.

El Artículo 14.1, *supra*, al amparo del cual el Municipio sometió su Petición, dispone que el Tribunal **impondrá** honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo dicho Artículo, si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Dispone, además, que los honorarios de abogados bajo este Artículo **será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial** y si el Tribunal entiende que no es aplicable la imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello.

El apelante Gómez Marrero había solicitado la imposición de \$5,000.00 y el apelante Giocomo había solicitado la imposición de \$6,400.00 que representaban los honorarios que éstos asumieron para oponerse a la petición judicial del Municipio. No obstante la determinación expresa en cuanto a que el recurso carecía de mérito y

-11-

razonabilidad, el TPI no impuso a favor de cada apelante la suma igual a los honorarios realmente asumidos por ellos para oponerse a la petición judicial, tal como exige el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, sino que fijó una suma global de \$2,000.00. Además, en cuanto al apelante Giocomo, denegó las partidas de costas reclamadas por concepto de intérprete y comparecencia de la perito, a pesar de que ambas fueron oportunamente reclamadas y desglosadas como necesarias.

IV. RELACIÓN DE HECHOS

1. El 30 de enero de 2025 el apelante Gómez Marrero expidió el permiso de construcción 2025-614031-PCOC-312493 para la remodelación de una vivienda y construcción de una piscina a favor del apelante Giocomo. Entrada 1 de SUMAC, Anejo 8.

2. El 25 de agosto de 2025 el apelante Gómez Marrero expidió el permiso de construcción 2025-614031-PCOC-318845 (enmienda) para la remodelación de una vivienda y construcción de una piscina a favor del apelante Giocomo. Entrada 21 de SUMAC, Anejo 2.

3. El 9 de septiembre de 2025 el Municipio sometió ante la División de Revisiones una *Solicitud de revisión administrativa y de revocación de permiso emitido por Profesional Autorizado*. Anejo 3 de la Entrada 21 de SUMAC.

4. El 25 de septiembre de 2025 la División de Revisiones acogió el recurso sometido por el Municipio. Anejo 4 de la Entrada 21 de SUMAC.

5. El 16 de diciembre de 2025 comparecieron ante la División de Revisiones los mismos representantes legales que comparecieron ante el TPI en el presente caso,

-12-

asumiendo la representación legal del Municipio. Anejo 5 de la Entrada 21 de SUMAC.

6. El 30 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la vista ante la División de Revisiones para entender en la solicitud del Municipio,

7. Ese día, el apelante Gómez Marrero solicitó la desestimación del recurso sometido por el Municipio, por incumplir el mismo con varias disposiciones del Reglamento Conjunto de Permisos vigente. El apelante Giocomo se unió a dicha solicitud.

8. El 9 de enero de 2026 la División de Revisiones emitió su Resolución declarando no ha lugar la *Solicitud de revisión* del Municipio por falta de jurisdicción. Anejo 6 de la Entrada 21 de SUMAC.

9. En vez de solicitar la revisión de la decisión de la División de Revisiones ante este Honorable Tribunal, el 30 de enero de 2026 el Municipio presentó ante el TPI la *Petición* que motiva el presente caso. De un análisis de dicha *Petición* surge que sus alegaciones son iguales a las de la *Solicitud de revisión* que sometió ante la División de Revisiones y que le fueron desestimadas.

10. De la *Petición* sometida surge claramente que el Municipio le ocultó al TPI la existencia del procedimiento que sometió ante la División de Revisiones y que le fue desestimado.

11. El 6 de marzo de 2026 el apelante Gómez Marrero sometió una *Solicitud de desestimación*. Entre otros, le dio conocimiento al TPI de los trámites administrativos ocurridos ante la División de Revisiones que ocultó el Municipio. Además, solicitó la imposición de \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado, que representa el pago

-13-

asumido por él para oponerse a la solicitud del Municipio, la que es completamente carente de mérito y razonabilidad. Entrada 21 de SUMAC.

12. El 10 de marzo de 2026 el Municipio se opuso a la *Solicitud de desestimación* del apelante Gómez Marrero. Entrada 26 de SUMAC.

13. El 13 de marzo de 2026 el apelante Giocomo sometió una *Solicitud de desestimación*. En su escrito también le dio conocimiento al TPI del procedimiento administrativo que se llevó a cabo ante la División de Revisiones y que el Municipio le ocultó. Entrada 30 de SUMAC.

14. El 16 de marzo de 2026 se llevó a cabo la vista ante el TPI. En la misma los comparecientes argumentaron que procedía la desestimación de la Petición sometida ante el TPI. El Municipio argumentó en contrario. El Tribunal no entró a considerar la *Petición* sometida. Concedió término al Municipio para oponerse a la *Solicitud de desestimación* del apelante Giocomo y, a su vez, concedió un término de 24 horas a los comparecientes para replicar la oposición del Municipio.

15. El 18 de marzo de 2026 el Municipio presentó su *Moción en oposición a moción de desestimación*. Entrada 33 de SUMAC.

16. El 19 de marzo de 2026, en cumplimiento con lo ordenado por el TPI, los comparecientes presentaron sus respectivas *Rélicas*. Entradas 35 y 37 de SUMAC.

17. Luego de evaluar los escritos de las partes, el 30 de marzo de 2026 el TPI dictó *Sentencia* desestimando correctamente la reclamación del Municipio. Entrada 41 de SUMAC.

-14-

18. Debido a que en la *Sentencia* dictada no se impuso el pago de honorarios de abogado a favor de los aquí apelantes, conforme lo dispone el Artículo 14.1, *supra*, el 31 de marzo de 2026 el apelante Gómez Marrero solicitó reconsideración. Entrada 42 de SUMAC.

19. El 31 de marzo de 2026 el TPI denegó la solicitud del apelante Gómez Marrero. En su *Resolución* el TPI se limitó a indicar “NO HA LUGAR”, sin explicación alguna, incumpliendo con las disposiciones del Artículo 14.1, *supra*. Entrada 43 de SUMAC.

20. Por su parte, el apelante Giocomo solicitó reconsideración el 1 de abril de 2026 solicitando también la imposición de honorarios de abogado. Entrada 44 de SUMAC.

21. En la misma fecha, el apelante Giocomo también promovió la correcta adjudicación de sus reclamaciones post sentencia mediante su Solicitud de Reconsideración, mientras el apelante Gómez Marrero presentó una Solicitud de orden para que el TPI explicara las razones, con los fundamentos para ello, por las cuales no ordenó la imposición de honorarios de abogado a su favor, conforme lo dispone el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. Entrada 45 de SUMAC.

22. Ese mismo día, el apelante Gómez Marrero sometió su *Memorando de Costas*. Entrada 46 de SUMAC.

23. El 1 de abril de 2026 el apelante Giocomo sometió *Moción informando honorarios de abogado*, ello conforme lo establece el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 161-2009, e informó que los honorarios asumidos ascendían aproximadamente a \$6,400.00. Entrada 47 de SUMAC.

-15-

24. Ese mismo día, el apelante Giocomo sometió su *Memorando de costas*.
Entrada 48 de SUMAC.

25. El 2 de abril de 2026 el Municipio se opuso a las solicitudes de reconsideración de los comparecientes, al igual que a los memorandos de costas. Entrada 49 de SUMAC.

26. El 5 de abril de 2026 el apelante Gómez Marrero sometió su *Réplica* a la oposición sometida por el Municipio. Entrada 50 de SUMAC.

27. El 1 de abril de 2026, notificada el 6 de abril de 2026 el TPI reconsideró su determinación inicial en cuanto a los honorarios y concluyó expresamente que la petición del Municipio era carente de mérito y de razonabilidad. Sin embargo, contrario a las claras disposiciones del Art. 14 de la Ley 161-2009, impuso *“el pago de dos mil (\$2,000) dólares en concepto de honorarios de abogado o abogada, según contempla el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, a favor de los peticionados Zachary Lakin Giocomo, Daniel Gómez Marrero y Carlos R. Oquendo Rodríguez”*. No se especifica si son \$2,000.00 para cada parte o \$2,000.00 prorrateado entre las tres partes.

28. De la Resolución emitida por el TPI los apelantes solicitaron reconsideración. Entradas 58 y 59 de SUMAC. En sus escritos insistieron en la procedencia de las partidas ya reclamadas y sometieron la evidencia correspondiente para demostrar la procedencia de las costas reclamadas.

29. El 7 de abril de 2026 el TPI denegó ambas solicitudes de reconsideración. Entradas 60 y 61 de SUMAC.

-16-

V. SEÑALAMIENTO DE ERRORES

PRIMERO: Erró el TPI al negarse a imponer el pago de los honorarios de abogado que los apelantes asumieron para oponerse a la Petición carente de mérito y razonabilidad sometida por el Municipio de San Juan, conforme lo establece el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

SEGUNDO: Erró el TPI al negarse a imponer el pago de las costas reclamadas por el apelante Giocomo, a pesar de que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil reconoce como recobrables los gastos necesariamente incurridos en la tramitación del pleito o procedimiento y de que las partidas reclamadas por concepto de intérprete y comparecencia de la perito fueron necesarias y razonables para la defensa efectiva del apelante en un procedimiento sumario y extraordinario al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

VI. DISCUSIÓN DE LOS ERRORES PLANTEADOS

PRIMERO: Erró el TPI al negarse a imponer el pago de los honorarios de abogado que los apelantes asumieron para oponerse a la *Petición* carente de mérito y razonabilidad sometida por el Municipio de San Juan, conforme lo establece el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

El Art. 14.1 de la Ley 161-2009 dispone lo siguiente:

“ ...

-17-

*El Tribunal **impondrá**¹ honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición **resulta carente de mérito y razonabilidad** o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. **Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.** En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. ...”*
(Énfasis suplido)

Luego de evaluar los argumentos desestimatorios de los apelantes y los escritos sometidos por el Municipio, el TPI dictó *Sentencia* desestimando la *Petición* sometida por el Municipio de San Juan. Reconoció el TPI que de la *Petición* del Municipio no surge referencia alguna al trámite seguido ante la División de Revisiones, que este hecho salió a relucir únicamente a través de los escritos de los aquí apelantes y que dicha omisión resulta llamativa al contrastarla con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009. Dispuso allí que procedía la desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia, ausencia de una reclamación que justifique la concesión de un remedio y porque aplica la doctrina de cosa juzgada.

Además, dispuso el TPI que “[l]a decisión a la cual este Tribunal arribó el pasado 30 de marzo de 2026² **estimó el accionar de la parte peticionaria, el Municipio Autónomo de San Juan, como carente de mérito**”. Entrada 51 de SUMAC. A renglón seguido, añadió que el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones constituía un remedio adecuado en ley, lo que reforzaba la conclusión de que la actuación del Municipio careció de razonabilidad.

¹

De un examen somero de la ley surge que su lenguaje claro es a los efectos de que es mandatorio.

²

Refiriéndose a la *Sentencia* dictada en dicha fecha.

-18-

Si el TPI determinó que la solicitud del Municipio carecía de mérito y razonabilidad, venía obligado a imponer el pago de honorarios de abogado a favor de los apelantes. Ahora bien, la imposición de dichos honorarios **no está sujeta a discreción alguna por parte del TPI**, como ocurre cuando se solicitan honorarios al amparo de la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil en materia de temeridad. En los casos sometidos al amparo del Art. 14.1, *supra*, **como lo es la solicitud sometida por el Municipio**, se dispone que: ***“[l]os honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.”***

Ambos apelantes solicitaron la imposición de honorarios de abogado. El apelante Gómez Marrero, desde su *Solicitud de Desestimación*, solicitó la imposición de \$5,000.00, cantidad asumida por él para oponerse a la petición judicial sometida por el Municipio. Entrada 21 de SUMAC, Anejo 1, a la página 10.³ El apelante Giocomo solicitó la imposición de \$6,400.00, cantidad asumida por él para oponerse a la petición judicial sometida por el Municipio. Entrada 47 de SUMAC.

Los honorarios de abogado reclamados por los apelantes fueron suscritos por sus respectivas representantes legales, conforme a la Regla 9 de Procedimiento Civil que establece que:

“... La firma del abogado o abogada, o de la parte equivale a certificar que está hábil y disponible para cumplir con los señalamientos y las órdenes del tribunal, que ha leído el escrito y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia, formada luego de una investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente, y que no se ha presentado con el

3

Dicha solicitud fue reafirmada en la *Solicitud de reconsideración* sometida el 31 de marzo de 2026. Entrada 42 de SUMAC.

-19-

propósito de causar una injusticia, dilación u opresión o de aumentar el costo del litigio. ...” (Énfasis suplido)

Enfatizamos que el Artículo 14.1, *supra*, es claro: “[e]l Tribunal **impondrá** honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición **resulta carente de mérito y razonabilidad**”. Dispone, además, que “[l]os honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.” Si el apelante Gómez Marrero asumió honorarios por la cantidad de \$5,000.00 y el apelante Giocomo asumió honorarios por la cantidad de \$6,400.00, el TPI venía obligado a imponer dichas cuantías, ya que las mismas representan los honorarios asumidos por ellos para oponerse a la petición judicial del Municipio. Por tanto, erró el TPI al sustituir el mandato del Art. 14.1, *supra*, por una suma global discrecional de \$2,000.00,

SEGUNDO: Erró el TPI al negarse a imponer el pago de las costas reclamadas por el apelante Giocomo, a pesar de que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil reconoce como recobrables los gastos necesariamente incurridos en la tramitación del pleito o procedimiento y de que las partidas reclamadas por concepto de intérprete y comparecencia de la perito fueron necesarias y razonables para la defensa efectiva del apelante en un procedimiento sumario y extraordinario al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

Además de los honorarios de abogado discutidos en el Primer Error señalado, el apelante Giocomo radicó oportunamente su Memorando de costas al amparo de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, reclamando tres partidas: (i) \$90.00 por concepto de arancel de primera comparecencia; (ii) \$811.20 por concepto de contratación y comparecencia de intérprete; y (iii) \$1,150.00 por concepto de gastos de

-20-

comparecencia de la perito, Arq. María Reina Cintrón. Entrada 48 de SUMAC. El TPI únicamente autorizó el pago del arancel de \$90.00 y denegó las demás partidas. Entrada 55 de SUMAC.

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, *supra*, dispone que las costas se concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito y que las costas recobrables son los gastos en que se incurra necesariamente en la tramitación del pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a otra. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que esta norma procesal cumple dos propósitos fundamentales: “restituir los gastos necesarios y razonables que una parte incurrió para hacer valer su derecho al ser obligada a litigar; y penalizar la litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa.” *Rosario Domínguez v. ELA*, 198 DPR 197, 212 (2017). Ambos propósitos quedan vulnerados cuando, tras obligar al apelante a defenderse de una Petición que el propio TPI catalogó como carente de mérito se le niega el reembolso de los desembolsos necesarios que tuvo que realizar para defenderse.

El procedimiento bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 es un interdicto estatutario de naturaleza sumaria. Véase *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 214 DPR 1135 (2024) donde se reconoció que el interdicto estatutario del Art. 14.1 no se rige por los requisitos rigurosos del injunction tradicional. Esta naturaleza sumaria tiene consecuencias procesales ineludibles para el peticionado: la parte citada a la vista bajo el Art. 14.1 **debe comparecer preparada, el mismo día de la vista, con la totalidad de su prueba documental, testimonial y pericial, sin posibilidad de solicitar un término adicional**

-21-

para presentar su defensa en un día posterior, aún cuando formule planteamientos desestimatorios que pudieran hacer innecesaria la presentación de la prueba.

En el caso de autos, el Municipio se presentó a la vista celebrada el 16 de marzo de 2026 con, al menos, tres testigos cuyos testimonios eran de naturaleza técnica, dirigidos a sostener que no se cumplían los parámetros reglamentarios para la expedición de los permisos como ministeriales. Esa prueba técnica, por su propia naturaleza, excedía lo que el apelante Giocomo, lego en materia de permisos, arquitectura e ingeniería, podía controvertir personalmente. La contratación de la Arq. María Reina Cintrón no fue un gasto opcional o de conveniencia: fue una necesidad procesal impuesta por la propia naturaleza sumaria del procedimiento escogido por el Municipio y por la índole técnica de las alegaciones, las cuales requerían evaluación profesional sobre el cumplimiento de los parámetros del Reglamento Conjunto de Permisos.

El Tribunal Supremo ha expresado que la concesión de costas por concepto de peritos opera por vía de excepción y se otorga cuando el gasto esté plenamente justificado. *Maderas Tratadas v. Sun Alliance*, 185 DPR 880, 934-935 (2012); *JTP Development Corp. v. Majestic Realty Corp.*, 130 DPR 456, 460 (1992). El estándar para tal justificación es que el testimonio o la labor pericial fueran necesarios para que prevaleciera la teoría de la parte vencedora. *Maderas Tratadas, supra*, pág. 935. Nuestra jurisprudencia no exige, como requisito *sine qua non*, que el perito haya rendido un informe pericial escrito ni que haya llegado a testificar, sino que su contratación haya sido necesaria para la defensa de la teoría de la parte que prevaleció.

-22-

Esa necesidad existió en el presente caso por tres razones concurrentes. **Primero**, la perito tuvo que estar presente en la vista del 16 de marzo de 2026 para poder escuchar los testimonios técnicos de los, al menos, tres testigos que se proponía presentar el Municipio, con el fin de orientar a la representación legal del apelante en tiempo real sobre la contestación técnica a ofrecer, el contrainterrogatorio y, de ser necesario, para rendir su propia opinión desde el estrado. **Segundo**, la perito realizó labor previa a la vista: investigación técnica, evaluación del cumplimiento reglamentario y preparación de los planteamientos que habrían de articularse durante el procedimiento. **Tercero**, por la naturaleza sumaria del procedimiento, el apelante no podía condicionar la contratación de la perito al resultado de los planteamientos desestimatorios, pues ellos no se resolvieron antes de la vista, a pesar de que se habían presentado antes de la misma. La apelante tenía que estar lista, en la vista, para el evento de que el TPI rechazara esos planteamientos. En ese escenario, la labor preparatoria de la perito no era opcional.

El Municipio argumentó ante el TPI, y podría reiterar ante este Honorable Tribunal, que por no haber rendido la perito un informe escrito compartido con las demás partes, ni haber testificado en la vista, no se cumplió el estándar de *Maderas Tratadas, supra*. Ese argumento confunde la existencia de testimonio o informe con la existencia de necesidad. La teoría del apelante prevaleció precisamente porque la defensa estaba técnicamente preparada para controvertir la pretensión del Municipio en todos los frentes, incluyendo el técnico. Que los planteamientos de desestimación se impusieran primero no convierte retroactivamente en innecesaria la preparación pericial. Al contrario, esa preparación formó parte integral del esfuerzo defensivo que culminó en la desestimación.

-23-

Sostener lo contrario produciría un incentivo perverso: premiaría al peticionario que insta una Petición carente de mérito bajo el Art. 14.1, penalizando al peticionado por haberse preparado diligentemente para una vista que finalmente no hubo de celebrarse en sus méritos por defectos jurisdiccionales en el trámite administrativo inicial, imputables al propio peticionario. Esa lectura es incompatible con el segundo propósito de la Regla 44.1, “penalizar la litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa”, reconocido en *Rosario Domínguez, supra*, y con la política pública del Artículo 14.1, que busca precisamente disuadir las peticiones carentes de mérito y razonabilidad. Art. 1.2, Ley 161-2009, 23 LPRA § 9011.

El apelante Giocomo es ciudadano anglohablante y residente de Puerto Rico. El Municipio promovió su Petición en idioma español ante un foro judicial que tramita sus asuntos en español. El derecho del apelante a comprender la Petición en su contra, los escritos procesales y el testimonio de los testigos del Municipio, así como a instruir a su representación legal con pleno entendimiento del procedimiento, es un componente esencial del debido proceso de ley garantizado por el Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La contratación del intérprete para la traducción de documentos y la asistencia durante el procedimiento no fue una conveniencia: fue una condición necesaria para que el apelante Giocomo pudiera defenderse del reclamo incoado en su contra.

La necesidad del intérprete no es imputable al apelante, sino al Municipio, que escogió promover su Petición, carente de mérito y razonabilidad, sabiendo que la parte demandada era anglohablante porque durante el procedimiento administrativo ante la

-24-

División de Revisiones tomó conocimiento de ello. Invertir la carga implicaría que toda parte con proficiencia limitada en español tendría que sufragar, aun cuando prevaleciera, el costo de entender un procedimiento que no escogió iniciar. Ese resultado es incompatible, tanto con la Regla 44.1 como con el debido proceso. El estándar correcto es el que siempre ha aplicado nuestro ordenamiento: que el gasto sea necesario y razonable. Regla 44.1(a), *supra*; *Rosario Domínguez, supra*. La cuantía de \$811.20 por las horas del intérprete, no impugnada por el Municipio mediante prueba alguna, cumple ambos criterios.

Aunque el TPI goza de discreción para evaluar la razonabilidad y necesidad de las partidas reclamadas en un memorando de costas, esa discreción debe ejercerse conforme a los parámetros legales. “Ante una reclamación razonable, la imposición de costas a favor de la parte prevaleciente **resulta mandatoria**”. *Maderas Tratadas, supra*, pág. 934. La intervención apelativa procede cuando el foro primario aplica un estándar equivocado o no ejerce su discreción conforme a los criterios de la Regla 44.1 y la jurisprudencia interpretativa.

En el presente caso, el TPI no realizó análisis individualizado alguno sobre cada partida del memorando de costas del apelante Giocomo. Acogió sin más la caracterización del Municipio de que las cuantías eran “absurdas” y “muy onerosas”, calificaciones que son meras conclusiones sin base probatoria, ni constituyen verdadera impugnación bajo la Regla 44.1(b). El Municipio no presentó evidencia alguna de que las tarifas del intérprete o los honorarios de la perito estuviesen fuera del mercado profesional, ni impugnó las horas trabajadas. Acoger sin más los adjetivos de una parte,

-25-

no es ejercicio de discreción judicial; es delegación de discreción. Hay que recalcar que las alegaciones sobre razonabilidad en las cuantías del Municipio se fundamentaron en un caso resuelto en el 1959 que no toma en consideración el valor presente en el 2026 de la cuantía por hora en gastos de intérprete concedida hace más de sesenta (60) años.

La incongruencia es especialmente acusada cuando se considera que el propio TPI determinó que la Petición del Municipio era “carente de mérito” (Entrada 51 de SUMAC). Esa determinación, cuando menos, debía haber inclinado la balanza en favor de reembolsar al apelante Giocomo los gastos necesarios y razonables en que incurrió para defenderse de una acción temeraria. Negar esas costas frustra uno de los dos propósitos esenciales de la Regla 44.1 reconocidos en *Rosario Domínguez, supra*: penalizar la litigación inmeritoria.

Por todo lo anterior, erró el TPI al denegar las partidas de intérprete y perito reclamadas en el memorando de costas del apelante Giocomo, y se solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal revoque esa determinación y ordene al Municipio el pago de \$811.20 por concepto de intérprete y \$1,150.00 por concepto de gastos de comparecencia de la perito Arq. María Reina Cintrón, para un total adicional de \$1,961.20 en concepto de costas.

VII. CONCLUSIÓN

El presente recurso no plantea una mera discrepancia con la cuantía adjudicada por el foro primario, sino un error de Derecho manifiesto en la aplicación de un mandato estatutario expreso y de las normas que rigen la concesión de costas a la parte

-26-

prevaleciente. El TPI no solo desestimó la Petición del Municipio, sino que posteriormente determinó de forma expresa que su actuación fue carente de mérito y que careció de razonabilidad. Una vez emitida esa determinación, el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 activó una consecuencia jurídica obligatoria: la imposición de honorarios de abogado en una suma igual a la asumida por las partes para oponerse a la petición judicial. El texto legal no autoriza al foro sentenciador a sustituir ese mandato por una suma global discrecional, reducida y ajena a las cuantías realmente incurridas por los apelantes.

Por tanto, erró el TPI al apartarse del lenguaje claro y categórico del Artículo 14.1. Donde la ley dispuso que el Tribunal “impondrá” honorarios y que éstos “será[n] una suma igual” a los asumidos por las otras partes, el foro recurrido impuso una cantidad distinta, sin ajuste al mandato legal y sin correspondencia con la realidad económica del caso. Tal proceder no constituyó un mero ejercicio de discreción; constituyó una alteración indebida del remedio específico que el legislador diseñó precisamente para disuadir y sancionar la presentación de recursos carentes de mérito y razonabilidad bajo ese estatuto.

De igual modo, erró el foro primario al denegar las partidas de costas reclamadas por el apelante Giocomo por concepto de intérprete y comparecencia de perito. La Regla 44.1 de Procedimiento Civil permite el recobro de los gastos necesariamente incurridos en la tramitación del pleito y la controversia de autos demuestra con claridad que ambas partidas eran necesarias y razonables. El procedimiento incoado por el Municipio fue uno sumario y extraordinario, que exigía comparecer preparado a vista con la totalidad de la defensa disponible, incluyendo asistencia técnica y lingüística. El intérprete era indispensable para garantizar la comprensión efectiva del procedimiento y el pleno

-27-

ejercicio del derecho a defensa de apelante Giocomo. La perito, a su vez, era indispensable para responder a señalamientos de naturaleza eminentemente técnica sobre permisos, parámetros reglamentarios y alegadas irregularidades en la expedición de autorizaciones imputados en la Petición. Negar el reembolso de esos desembolsos, luego de obligar a los apelantes a defenderse de una reclamación judicial que el propio Tribunal catalogó como carente de mérito y razonabilidad, frustra los propósitos resarcitorios y disuasivos que informan tanto la Regla 44.1 como el Artículo 14.1.

La actuación del Municipio obligó a los apelantes a asumir gastos reales, necesarios y directamente vinculados con la defensa de sus derechos. Luego de prevalecer, no podían quedar privados del remedio que expresamente les reconoce la ley. Resolver lo contrario equivaldría a vaciar de contenido el Artículo 14.1 y a convertir su mandato en una mera exhortación, cuando el legislador lo redactó en términos obligatorios. También equivaldría a permitir que la parte que promovió un recurso carente de mérito y razonabilidad traslade a la parte prevaleciente el costo económico de defenderse, **resultado incompatible con la letra y el espíritu de nuestro ordenamiento**. La parte apelante no tenía otra alternativa que comparecer preparada para la vista en su fondo, tal cual es el diseño del Art. 14.1.

En consecuencia, este Honorable Tribunal debe revocar las determinaciones recurridas en cuanto a honorarios y costas y ordenar el cumplimiento estricto del esquema legal aplicable. Procede ordenar al Municipio Autónomo de San Juan el pago de \$5,000.00 a favor del apelante Daniel Gómez Marrero, de \$6,400.00 a favor del apelante Zachary Lukin Giocomo y, además el pago de \$1,961.20 por concepto de costas

-28-

reclamadas por este último por concepto de intérprete y comparecencia de perito, por ser partidas necesarias, razonables y debidamente reclamadas. Sólo así se restituirá a los apelantes lo que la ley les reconoce y se vindicará el mandato inequívoco del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.

VIII. SÚPLICA

POR LO QUE RESPETUOSAMENTE se solicita de este Honorable Tribunal que declare Ha Lugar la presente Apelación y, en su consecuencia, ordene al Municipio de San Juan a pagar \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado a favor del apelante Daniel Gómez Marrero; así como el pago de \$6,400.00 en concepto de honorarios de abogado y de \$1,961.20 en concepto de costas, a favor del apelante Zachary Lukin Giocomo.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES

RUA Núm. 12189
Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero
1519 Avenida Ponce de León
Suite 520
San Juan, Puerto Rico 00909-1715
Celular: (787) 949-0313
Teléfono: (787) 725-4998
Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /
fontanez.ileana@gmail.com

f/LCDA. MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS

RUA 15,802
Abogada del Sr. Zachary Giocomo
1111 Ave. Jesús T. Piñero
San Juan, Puerto Rico 00920-5605
Teléfono: 787-781-7084
Fax: 787-783-2875
mariaemartinez@gmail.com

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde Hon. Miguel Rivera Lugo		Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
Apelado		Caso SJ2026CV00754
v.	TA2026AP_____	
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO INGENIERO CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ Y FULANO DE TAL		Sobre: Procedimiento especial, paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos; Art. 14.1 Ley 161-2009
Apelantes		

ÍNDICE DE APÉNDICES

<u>Entrada de SUMAC</u>	<u>Páginas</u>
Entrada 1	
Demanda	11
Entrada 21	
Moción de desestimación del apelante Daniel Gómez Marrero	11, 12, 13
Entrada 26	
Oposición a la Moción de desestimación de Daniel Gómez Marrero	13
Entrada 30	
Solicitud de desestimación de Zachary Lukin Giocomo	13

-30-

Entrada 33

Oposición a la Moción de desestimación de Zachary Lukin Giocomo 13

Entrada 35

Moción en cumplimiento de Orden de Daniel Gómez Marrero 13

Entrada 37

Réplica a Oposición de Zachary Lukin Giocomo 13

Entrada 41

Sentencia 8, 13

Entrada 42

Solicitud de reconsideración de Daniel Gómez Marrero 8, 14

Entrada 43

Resolución interlocutoria de 31 de marzo de 2026 8,14

Entrada 44

Solicitud de reconsideración de Zachary Lukin Giocomo 8, 9, 14

Entrada 45

Solicitud de Orden de Daniel Gómez Marrero 8, 14

Entrada 46

Memorando de costas de Daniel Gómez Marrero 14

Entrada 47

Moción informando honorarios de Zachary Lukin Giocomo 14

Entrada 48

Memorando de costas de Zachary Lukin Giocomo 9, 15

Entrada 49

Moción en oposición del Municipio de San Juan 15

Entrada 50

Réplica a moción en oposición de Daniel Gómez Marrero 15

Entrada 51

Resolución de 1 de abri de 2026, notificada el 6 de abril de 2026 9

Entrada 55

Orden de 6 de abril de 2026 9

Entrada 58

Solicitud de reconsideración de Zachary Lukin Giocomo 9

Entrada 59

Solicitud de reconsideración de Daniel Gómez Marrero 9

Entrada 60

Resolución interlocutoria de 7 de abril de 2026 9, 15

Entrada 61

Resolución interlocutoria de 7 de abril de 2026 9, 15